



PUTUSAN

Nomor 9581 K/Pid.Sus-LH/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JIAHUANG SHI alias KO AWANG;**
Tempat Lahir : Fujian;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/4 April 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Cina;
Tempat Tinggal : Jalan Sunter Garden Blok D2 Nomor 30, RT 005, RW 008, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIAHUANG SHI alias KO AWANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 9581 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIAHUANG SHI alias KO AWANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *excavator* merek Hitachi warna *orange* Nomor Alat 20;
 - 1 (satu) unit *excavator* merek Hitachi warna *orange* Nomor Alat 02;
 - 1 (satu) unit *excavator* merek Hitachi warna *orange* Nomor Alat 03;
 - 1 (satu) unit *excavator* merek Kobelco warna biru muda Nomor Alat 07;
 - 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu warna putih dengan Nomor Plat DB 8020 BN;
 - 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu warna putih dengan Nomor Plat DB 8021 BN;
 - 2 (dua) tungku yang berisikan abu hasil pembakaran karbon yang diduga mengandung mineral emas;
 - 1 (satu) bundel "Surat Perjanjian Peminjaman STNK Kendaraan" yang ditandatangani oleh Sdr. Gilbert Parahyangan Singkali dengan Sdr. JIAHUANG SHI;
 - 1 (satu) bundel "Addendum tambahan Surat Perjanjian Peminjaman STNK Kendaraan" yang ditandatangani oleh Sdr. Gilbert Parahyangan Singkali dengan Sdr. JIAHUANG SHI;
 - 1 (satu) lembar Surat Gambar Tanah Nomor Reg. 428/SU/GT/Rts/IV-2010 dengan luas 19.178,25 m²;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Nomor 08/SKJB/RTU/

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 9581 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2012 tanggal 21 April 2012 dan 1 (satu) lembar gambar tanah Nomor Reg. 58/SU/GT/RTU/IV/2012 dengan luas 29.832 m²;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Nomor 146/SKJB/RTS/XII-93 tertanggal 28 Desember 1993 dan 1 (satu) lembar gambar tanah Reg. 1266/SU/RTS/XII-93;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sebidang tanah tanggal 8 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar gambar tanah register Nomor 1101/SU/RTS/III-1994 dengan luas 4,3 ha;
- 1 (satu) lembar gambar tanah Reg. Nomor 267/GTSU/RTS/VIII/2006 dengan luas 15.405 m²;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 9 Agustus 2011 dan 1 (satu) lembar gambar tanah register Nomor 41/GT/SU/RTU/VIII-10 dengan luas 20.140 m²;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sebidang tanah tanggal 21 Mei 2014 dan 1 (satu) lembar gambar tanah register Nomor 433/SU/GT/RTS/IV/2010 dengan luas 11.888,5 m²;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penjualan Nomor 07/SK/RTS/II-1994 tanggal 5 Februari 1994 dan 1 (satu) lembar gambar tanah register Nomor 1538/SU/RTS/II-1994 dengan luas 9.732 m²;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Garanta Singkali dan Lusye Laluyan alias Ci Loan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Tnn tanggal 8 April 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIAHUANG SHI alias KO AWANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa JIAHUANG SHI alias KO AWANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 9581 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *excavator* merek Hitachi warna *orange* Nomor Alat 20;

Dikembalikan kepada PT Mega Jasa Kelola;

- 1 (satu) unit *excavator* merek Hitachi warna *orange* Nomor Alat 02;

- 1 (satu) unit *excavator* merek Hitachi warna *orange* Nomor Alat 03;

- 1 (satu) unit *excavator* merek Kobelco warna biru muda Nomor Alat 07;

Dikembalikan kepada Cristian Ariananda;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu warna putih dengan Nomor Plat
DB 8020 BN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu warna putih dengan Nomor Plat
DB 8021 BN;

Dikembalikan kepada PT Mandiri Utama Finance;

- 2 (dua) tungku yang berisikan abu hasil pembakaran karbon yang
diduga mengandung mineral emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel "Surat Perjanjian Peminjaman STNK Kendaraan" yang
ditandatangani oleh Gilbert Parahyangan Singkali dengan JIAHUANG
SHI;

- 1 (satu) bundel "Addendum tambahan Surat Perjanjian Peminjaman
STNK Kendaraan" yang ditandatangani oleh Gilbert Parahyangan
Singkali dengan JIAHUANG SHI;

Dikembalikan kepada Saudara Gilbert Parahyangan Singkali;

- 1 (satu) lembar surat gambar tanah Nomor Reg. 428/SU/GT/Rts/IV-
2010 dengan luas 19.178,25 m²;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Nomor 08/SKJB/RTU/IV/
2012 tanggal 21 April 2012 dan 1 (satu) lembar gambar tanah Nomor
Reg. 58/SU/GT/RTU/IV/2012 dengan luas 29.832 m²;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 9581 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Nomor 146/SKJB/RTS/XII-93 tertanggal 28 Desember 1993 dan 1 (satu) lembar gambar tanah Reg. 1266/SU/RTS/XII-93;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sebidang tanah tanggal 8 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar gambar tanah register Nomor 1101/SU/RTS/III-1994 dengan luas 4,3 ha;
- 1 (satu) lembar gambar tanah Reg. Nomor 267/GTSU/RTS/VIII/2006 dengan luas 15.405 m²;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 9 Agustus 2011 dan 1 (satu) lembar gambar tanah register Nomor 41/GT/SU/RTU/VIII-10 dengan luas 20.140 m²;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sebidang tanah tanggal 21 Mei 2014 dan 1 (satu) lembar gambar tanah register Nomor 433/SU/GT/RTS/IV/2010 dengan luas 11.888,5 m²;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penjualan Nomor 07/SK/RTS/II-1994 tanggal 5 Februari 1994 dan 1 (satu) lembar gambar tanah register Nomor 1538/SU/RTS/II-1994 dengan luas 9.732 m²;

Dikembalikan kepada Lusye Laluyan alias Ci Loan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 47/PID/2025/PT MND tanggal 4 Juni 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Tnn tanggal 8 April 2025, yang dimintakan banding khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu warna putih dengan Nomor Plat DB 8020 BN, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa JIAHUANG SHI alias KO AWANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIAHUANG SHI alias KO

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 9581 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *excavator* merek Hitachi warna *orange* Nomor Alat 20;
Dikembalikan kepada PT Mega Jasa Kelola;
- 1 (satu) unit *excavator* merek Hitachi warna *orange* Nomor Alat 02;
- 1 (satu) unit *excavator* merek Hitachi warna *orange* Nomor Alat 03;
- 1 (satu) unit *excavator* merek KOBELCO warna biru muda Nomor Alat 07;

Dikembalikan kepada Saksi Cristian Ariananda;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu warna putih dengan Nomor Plat DB 8020 BN;

Dikembalikan kepada PT Mandiri Tunas Finance;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu warna putih dengan Nomor Plat DB 8021 BN;

Dikembalikan kepada PT Mandiri Utama Finance;

- 2 (dua) tungku yang berisikan abu hasil pembakaran karbon yang diduga mengandung mineral emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel "Surat Perjanjian Peminjaman STNK Kendaraan" yang ditandatangani oleh Gilbert Parahyangan Singkali dengan JIAHUANG SHI;
- 1 (satu) bundel "Addendum tambahan Surat Perjanjian Peminjaman STNK Kendaraan" yang ditandatangani oleh Gilbert Parahyangan Singkali dengan JIAHUANG SHI;

Dikembalikan kepada Saudara Gilbert Parahyangan Singkali;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 9581 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat gambar tanah Nomor Reg. 428/SU/GT/Rts/IV-2010 dengan luas 19.178,25 m²;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli Nomor 08/SKJB/RTU/IV/2012 tanggal 21 April 2012 dan 1 (satu) lembar gambar tanah Nomor Reg. 58/SU/GT/RTU/IV/2012 dengan luas 29.832 m²;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli Nomor 146/SKJB/RTS/XII-93 tertanggal 28 Desember 1993 dan 1 (satu) lembar gambar tanah Reg. 1266/SU/RTS/XII-93;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sebidang tanah tanggal 8 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar gambar tanah register Nomor 1101/SU/RTS/III-1994 dengan luas 4,3 ha;
- 1 (satu) lembar gambar tanah Reg. Nomor 267/GTSU/RTS/VIII/2006 dengan luas 15.405 m²;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 9 Agustus 2011 dan 1 (satu) lembar gambar tanah register Nomor 41/GT/SU/RTU/VIII-10 dengan luas 20.140 m²;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sebidang tanah tanggal 21 Mei 2014 dan 1 (satu) lembar gambar tanah register Nomor 433/SU/GT/RTS/IV/2010 dengan luas 11.888,5 m²;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penjualan Nomor 07/SK/RTS/II-1994 tanggal 5 Februari 1994 dan 1 (satu) lembar gambar tanah register Nomor 1538/SU/RTS/II-1994 dengan luas 9.732 m²;

Dikembalikan kepada Saksi Lusye Laluyan alias Ci Loan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus/2025/PN Tnn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 9581 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juli 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 9 Juli 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 18 Juni 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 9 Juli 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum, pidana yang dijatuhkan terlalu ringan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 9581 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Garanta Singkali dan Saksi Lusye Laluyan alias Ci Loan telah melakukan penambangan tanpa dilengkapi persyaratan yaitu:
 - IUP (Izin Usaha Pertambangan);
 - IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 - IUPK Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
 - SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
 - Izin Penugasan;
 - Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) IUP;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2024 Saksi Lusye Laluyan alias Ci Loan, Saksi Garanta Singkali dan Terdakwa, membicarakan kerja sama penambangan mineral emas di lokasi lahan Saksi Lusye Laluyan alias Ci Loan dan atas kesepakatan tersebut Saksi Garanta Singkali dan Terdakwa memberikan uang tanda jadi kerja sama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Kerja sama penambangan mineral emas di lokasi lahan milik Saksi Lusye Laluyan alias Ci Loan pada 8 (delapan) bidang tanah;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengelola tambang melakukan proses penambangan emas ilegal di lokasi di wilayah Alason, Desa Ratatotok Utara, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara di mana alat berat excavator melakukan penggarukan mengambil material tanah mengandung mineral emas, selanjutnya diangkut menggunakan DT 6 ke lokasi bak perendaman ukuran 6.000 M3 (enam ribu meter kubik) yang selanjutnya material yang sudah ada di dalam bak penampungan/perendaman tersebut dicampur dengan kapur dan semen dan di atas tumpukan material dan kapur dibuatkan instalasi aliran air setelah itu

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 9581 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disiram dengan air yang sudah dicampur dengan sianida kemudian air sianida tersebut akan mengalir melalui instalasi ke bak air yang ada di bawahnya dan air yang ada di bak bawah akan mengalir lagi ke dalam tong yang sudah diberi karbon hitam (karbon tersebut gunanya untuk mengikat emas yang mengalir dari bak pertama selanjutnya karbon tersebut dibawa ke lokasi pemanggangan yang berlokasi tidak jauh dari lokasi perendaman tersebut dimana untuk yang bertugas dalam kegiatan pengolahan karbon tersebut adalah tugas dari Saudara Chen dibantu oleh karyawan harian yaitu Saksi Marjoni (Pengawas), Saksi Marcelino (Pengolahan), Saksi Weliam (Operator), Saksi Diding (Operator) dan Saksi Randy (*driver* DT), di mana semua karyawan tersebut diberikan upah/gaji oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah kegiatan tambang mineral emas berhasil menghasilkan emas dilakukan pembagian hasil oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa sedang melakukan penambangan mineral emas, Penyidik dari Bareskrim mengetahui ternyata kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di lahan tanah Saksi Lusye Laluyan alias Ci Loan dikuatkan keterangan Saksi Drs Fransiscus Maindoka (Dinas ESDM Sulawesi Utara) adalah penambangan ilegal tanpa izin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi Garanta Singkali dan Saksi Lusye Laluan alias Ci Loan melakukan penambangan mineral emas lokasi Wilayah Alason Desa Ratatotok Utara, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara adalah penambangan tanpa izin dan areal penambangan mineral emas tersebut tidak masuk ke dalam WIUP/WIUPK;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 9581 K/Pid.Sus-LH/2025



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan berat ringannya pidana dan barang bukti. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan *kewenangan judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah memberikan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh terhadap seluruh keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, *judex facti* juga telah memberikan pertimbangan yang benar terhadap status barang bukti yang disita dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 9581 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **30 September 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd./

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 9581 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)